

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

PROCESSO: 02603/22– TCE-RO.
SUBCATEGORIA: Edital de Licitação
ASSUNTO: Análise da legalidade do Edital do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 (Proc. Adm. n. 1-153/2021)
JURISDICIONADO: Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
INTERESSADO: Consórcio Intermunicipal do Centro Leste do Estado de Rondônia
CIMCERO - CNPJ n. 02.049.227/0001-57
Celio de Jesus Lang – CPF n. ***.453.492-**
RESPONSÁVEIS: Celio de Jesus Lang – CPF n. ***.453.492-**
Adeílson Francisco Pinto da Silva -CPF n. ***.080.702-**
Luana de Oliveira e Silva - CPF n. ***.255.002-**
Maria Aparecida de Oliveira - CPF n. ***.689.302-**
João Batista Lima - CPF n. ***.808.897-**
Alcino Bilac Machado - CPF n. ***.759.706-**
João José de Oliveira - CPF n. ***.133.851-**,
Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta - CPF n. ***.274.244-**,
Antonio Zotesso - CPF n. ***.776.459-**
Vanderlei Tecchio - CPF n. ***.100.202-**
Evaldo Duarte Antonio - CPF n. ***.514.272-**
Armando Bernardo da Silva - CPF n. ***.857.728-**
Cleiton Adriane Cheregatto - CPF n. ***.307.172-**
Hélio da Silva - CPF n. ***.835.562-**
Sidney Borges de Oliveira - CPF n. ***.774.697-**
Leandro Teixeira Vieira - CPF n. ***.849.642-**
José Ribamar de Oliveira - CPF n. ***.051.223-**
Lisete Marth - CPF n. ***.178.310-**
Izael Dias Moreira - CPF n. ***.617.382-**
ADVOGADOS: Angelo Luiz Ataíde Moroni -OAB/RO 3.880
RELATOR: Jose Euler Potyguara Pereira de Mello
SESSÃO: 3ª Sessão Ordinária Virtual do Pleno, de 18 a 22 de março de 2024

PREGÃO ELETRÔNICO. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PROPRIEDADE PRÉVIA. DIRECIONAMENTO. EXIGÊNCIA DE LICENÇA. RATIFICAR TUTELA. MULTAR.

1. Considera-se indevida, na fase de habilitação, a exigência de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente, com tendência para restringir o certame.

2.Considera-se a ocorrência de direcionamento quando presentes vários indícios convergentes e o responsável não apresentou contra indícios de sua participação nas irregularidades (jurisprudência do TCU Acórdãos ns. 2.143/2007-Plenário, 1.223/2015- Plenário e Acórdão n. 977/2020-Plenário).

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

3.Considera-se propriedade prévia quando o projeto básico/termo de referência estipula prazo desproporcional para o início da prestação de serviços, conforme precedentes do TCE e TCU.

4.Considera-se prejudicada a competitividade da licitação, quando em seu edital e anexos constarem valores referenciais divergentes.

5.Somente poderá ser responsabilizado, como condição indispensável, por suas decisões ou opiniões técnicas quem agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro (elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia – culpa grave), no desempenho de suas funções (art. 28, *caput*, da LINDB c/c art. 12, *caput* e §1º, do Decreto Federal n. 9.830, de 2019 e Acórdão APL-TC 00037/23, referente ao processo 01888/20).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de processo autuado para a análise do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 em atendimento ao item II do Acórdão AC1-TC 403/22, exarado no Proc. 1986/2018-TCE-RO, tendo em vista indícios da adjudicação do objeto à empresa MFM (única participante do certame) com valores superiores aos estimados, conforme narrado no Parecer n. 0163/2022-GPYFM (fls. 531/533, ID 1196279), como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello, por unanimidade de votos, em:

I – Declarar, com pronúncia de nulidade, a ilegalidade do Edital de Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e a Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021 dele oriunda, ressaltando os contratos já firmados em razão da referida ata;

II – Ratificar a tutela proferida por meio da Decisão DM-00021/23-GCJEPPM (ID 1363834), tornando-a decisão definitiva de mérito, determinando-se aos Responsáveis pelos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia (CIMCERO) que:

a) abstenham-se de prorrogar os contratos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021; ou

b) caso estejam findando o contrato, que os prorroguem apenas pelo tempo necessário para realização de nova licitação;

c) no prazo de 30 dias comprovem a adoção de providências para realização de novo procedimento licitatório, para que os atuais contratos, decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021, sejam substituídos por novos.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

III - Determinar ao Departamento do Pleno que promova a notificação, na forma do art. 42 da Resolução n. 303/2019/TCE-RO, dos atuais prefeitos dos Municípios de Cabixi, Cerejeira, Colorado do Oeste, Corumbiara, São Felipe do Oeste, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, São Francisco do Guaporé Seringueiras, Mirante da Serra, Alvorada do Oeste, Teixerópolis, Urupá, Vale do Paraíso e Nova União, consorciados do CIMCERO, ou quem lhes vier a substituir legalmente, acerca do teor do item II desta decisão.

IV – Multar, com fulcro no art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96 c/c art. 103, II do Regimento Interno, o senhor Adeilson Francisco Pinto da Silva, CPF n. ***.080.702-**, pregoeiro, no valor R\$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais), equivalente ao percentual de 6% (quatro por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, em virtude das seguintes irregularidades:

a) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) e conduzir o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282872, págs.116-117) com a utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8666/93, e o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme análise no item 4.1 do relatório técnico.

b) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) com a exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93, conforme análise no item 4.1 do relatório técnico.

c) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) e conduzir o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282872, págs. 116-117), em tese, direcionado para a empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos LTDA, em desacordo com o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93, bem como com o princípio da impessoalidade, previsto no caput do art. 37 da CF/88, conforme análise no item 4.1 do relatório técnico.

V - Multar, com fulcro no art. art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96 c/c art. 103, II do Regimento Interno, a senhora Luana de Oliveira e Silva, CPF n. ***.255.002-**, coordenadora do programa ambiental, no valor R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), equivalente ao percentual de 4% (quatro por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, pelas seguintes irregularidades:

a) elaborar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com prazo desproporcional para o início da prestação de serviços, equivalendo à exigência de propriedade prévia, em desacordo com o art. 30, § 6º da Lei 8.666/93, bem como com o art. 3º, § 1º, inciso I, da mesma Lei, conforme análise no item 4.2 do relatório técnico.

b) elaborar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com detalhamento insuficiente dos veículos consignados nas planilhas de custos em desacordo com o art. 6º, inciso IX, da Lei n.8666/93 e com o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme análise no item 4.2, do relatório técnico.

c) elaborar planilhas de custo sem pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei n.8666/93, conforme análise no item 4.2 do relatório técnico.

Acórdão APL-TC 00035/24 referente ao processo 02603/22

Av. Presidente Dutra n. 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

VI- Multar, com fulcro no art. art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96 c/c art. 103, II do Regimento Interno, o senhor João Batista Lima, CPF n.***.808.897- **, secretário executivo interino, no valor R\$ R\$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais), equivalente ao percentual de 3% (três por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, pelas seguintes irregularidades:

a) homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág.14) o qual foi conduzido com a utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.8666/93, e o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme análise no item 4.4 do relatório técnico.

b) homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág. 14) o qual não havia pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei n. 8666/93, conforme análise no item 4.4 do relatório técnico.

VII - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste acórdão no Diário Oficial deste Tribunal de Contas, com supedâneo no art. 19, § 2º c/c o art. 31, III, “a” do Regimento Interno e no art. 22, IV, c/c art. 29, IV, da Lei Complementar n. 154/1996, para que os Senhores Adeilson Francisco Pinto da Silva, João Batista Lima e senhora Luana de Oliveira e Silva efetuem o recolhimento aos cofres do Tesouro Municipal de Ji-Paraná as importâncias consignadas nos itens IV, V e VI desta decisão, nos termos do art. 3º, caput”, da Instrução Normativa n. 69/2020/TCE-RO;

VIII – Determinar que, após transitado em julgado o acórdão sem o recolhimento das multas consignadas nos itens IV, V e VI desta decisão, que sejam os valores atualizados e seja iniciada a cobrança judicial, nos termos do inciso II do art. 27 da Lei Complementar n. 154/96 c/c o inciso II do art. 36 do Regimento Interno desta Corte, do art. 3º, § 1º, e do art. 13, IV, da Instrução Normativa n. 69/2020/TCE-RO;

IX - Baixar a responsabilidade da Senhora Maria Aparecida de Oliveira, Secretária Executiva do CIMCERO, conforme argumentos expostos no relatório técnico sob ID=1474794 e neste acórdão;

X - Intimar os responsáveis via DOeTCE, nos termos do art. 40 da Resolução n. 303/2019/TCE-RO.

XI – Intimar, na forma regimental, o MPC.

XII – Dar conhecimento do teor desta decisão ao Ministério Público Estadual;

XIII – Determinar ao Departamento do Pleno que, cumpridos os comandos deste acórdão, sejam os autos arquivados.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

Participaram do julgamento os Conselheiros José Euler Potyguara Pereira de Mello (Relator), Valdivino Crispim de Souza, Francisco Carvalho da Silva, Paulo Curi Neto, Jailson Viana de Almeida, Conselheiro-Substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva (em substituição regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva); o Conselheiro Presidente Wilber Coimbra; e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Miguidônio Inácio Loiola Neto. Ausente o Conselheiro Edilson de Sousa Silva devidamente justificado.

Porto Velho, sexta-feira, 22 de março de 2024

(assinado eletronicamente)

**JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE
MELLO**
Conselheiro Relator

(assinado eletronicamente)

Conselheiro WILBER COIMBRA
Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

PROCESSO: 02603/22– TCE-RO.
SUBCATEGORIA: Edital de Licitação
ASSUNTO: Análise da legalidade do Edital do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 (Proc. Adm. n. 1-153/2021)
JURISDICIONADO: Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
INTERESSADO: Consórcio Intermunicipal do Centro Leste do Estado de Rondônia
CIMCERO - CNPJ n. 02.049.227/0001-57
Celio de Jesus Lang – CPF n. ***.453.492-**
RESPONSÁVEIS: Celio de Jesus Lang – CPF n. ***.453.492-**
Adeilson Francisco Pinto da Silva -CPF n. ***.080.702-**
Luana de Oliveira e Silva - CPF n. ***.255.002-**
Maria Aparecida de Oliveira - CPF n. ***.689.302-**
João Batista Lima - CPF n. ***.808.897-**
Alcino Bilac Machado - CPF n. ***.759.706-**
João José de Oliveira - CPF n. ***.133.851-**,
Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta - CPF n. ***.274.244-**,
Antonio Zotesso - CPF n. ***.776.459-**
Vanderlei Tecchio - CPF n. ***.100.202-**
Evaldo Duarte Antonio - CPF n. ***.514.272-**
Armando Bernardo da Silva - CPF n. ***.857.728-**
Cleiton Adriane Cheregatto - CPF n. ***.307.172-**
Hélio da Silva - CPF n. ***.835.562-**
Sidney Borges de Oliveira - CPF n. ***.774.697-**
Leandro Teixeira Vieira - CPF n. ***.849.642-**
José Ribamar de Oliveira - CPF n. ***.051.223-**
Lisete Marth - CPF n. ***.178.310-**
Izael Dias Moreira - CPF n. ***.617.382-**
ADVOGADOS: Angelo Luiz Ataide Moroni -OAB/RO 3.880
RELATOR: Jose Euler Potyguara Pereira de Mello
SESSÃO: 3ª Sessão Ordinária Virtual do Pleno, de 18 a 22 de março de 2024

RELATÓRIO

1. Trata-se de processo autuado para a análise do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021¹ em atendimento ao item II do Acórdão AC1-TC 403/22², exarado no Proc. 1986/2018-TCE-RO, tendo em vista indícios da adjudicação do objeto à empresa MFM (única participante do certame) com valores superiores aos estimados, conforme narrado no Parecer n. 0163/2022-GPYFM (fls. 531/533, ID 1196279).

2. Após realizar diligências³ e a análise da documentação apresentada pelo CIMCERO, a Secretaria-Geral de Controle Externo⁴ concluiu⁵ pela existência dos seguintes achados: i) suposta

¹processo administrativo 1-153/2021

² ID=124262.

³ Ofício n. 337/2022/SGCE/TCERO (ID 1297755)

⁴ ID=1282870.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

adjudicação do objeto acima do valor estimado; **ii)** prazo desproporcional para início do serviço equivalendo à exigência de propriedade prévia; **iii)** exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente; **iv)** sucessivas contratações emergenciais com fortes indícios de emergência ficta; e **v)** direcionamento da licitação.

3. Em razão disso, exarei a DM-00021/23-GCJEPPM⁶ determinando o seguinte: **i)** que os municípios consorciados se abstivessem de prorrogar os contratos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 ou, caso estejam findando, que os prorroguem apenas pelo tempo necessário para realizar nova licitação, ou até que o TCE-RO decida conclusivamente sobre a matéria; **ii)** a audiência dos responsáveis; e **iii)** o envio de cópia ao MPE para conhecimento e adoção de medidas de sua alçada.

4. O Pleno referendou a tutela na 4ª Sessão Ordinária Telepresencial de 30.03.2023 em virtude da urgência da matéria.

5. Os responsáveis apresentaram razões de justificativa tempestivamente⁷, que foram submetidas à análise do Controle Externo cujo encaminhamento⁸ propôs declarar a ilegalidade do edital, confirmar a tutela concedida por meio da DM-00021/23-GCJEPPM e aplicar multa aos responsáveis pela permanência das seguintes irregularidades:

5.1 De responsabilidade do Senhor Adelson Francisco Pinto da Silva, CPF n. *.080.702-**, pregoeiro, por:**

a) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) e conduzir o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282872, págs.116-117) com a utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8666/93, e o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme análise no item 4.1, deste relatório.

b) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) com a exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93, conforme análise no item 4.1, deste relatório.

c) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) e conduzir o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282872, págs. 116-117), em tese, direcionado para a empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos LTDA, em desacordo com o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93, bem como com o princípio da impessoalidade, previsto no caput do art. 37 da CF/88, conforme análise no item 4.1, deste relatório.

5.2 De responsabilidade da Senhora Luana de Oliveira e Silva, CPF n. *.255.002-**, coordenadora do programa ambiental, por:**

a) elaborar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com prazo desproporcional para o início da prestação de serviços, equivalendo à exigência de propriedade prévia, em desacordo com o art. 30, § 6º da Lei 8.666/93, bem como com o art. 3º, § 1º, inciso I, da mesma Lei, conforme análise no item 4.2, deste relatório.

⁵ ID=1362331.

⁶ (ID 1363834)

⁷ IDs 1379037 a 1379039), 2001/234 (IDs 1378995 a 1378998)

⁸ ID=1474794.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

b) elaborar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com detalhamento insuficiente dos veículos consignados nas planilhas de custos em desacordo com o art. 6º, inciso IX, da Lei n.8666/93 e com o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme análise no item 4.2, deste relatório.

c) elaborar planilhas de custos (ID 1282871, págs. 119; ID 1282871, pág. 203) sem pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei n.8666/93, conforme análise no item 4.2, deste relatório.

5.3 De responsabilidade do Senhor João Batista Lima, CPF n.*.808.897- **, secretário executivo interino, por:**

a) homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág.14) o qual foi conduzido com a utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.8666/93, e o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme análise no item 4.4, deste relatório.

b) homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág. 14) o qual não havia pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei n. 8666/93, conforme análise no item 4.4, deste relatório.

6. No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas⁹, destacando que deve ser baixada a responsabilidade da senhora Maria Aparecida de Oliveira, diante da ausência de circunstâncias fáticas capazes de caracterizar, ao menos em tese, dolo ou erro grosseiro.

7. É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

VOTO CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

8. De pronto, ratifico a DM-0021/2023-GCJEPPM tornando-a decisão definitiva de mérito, no sentido de determinar aos municípios consorciados que se abstenham de prorrogar os contratos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços n. 007/CIMCERO/2021 ou, caso estejam findando, que os prorroguem apenas pelo tempo necessário para realizarem nova licitação.

9. Isso porque confirmadas no certame irregularidades que o maculam, conforme análise a seguir.

I - Quanto à utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão

4.1. De responsabilidade do Senhor Adeilson Francisco Pinto da Silva, pregoeiro

a) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) e conduzir o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282872, págs.116-117) com a utilização de planilhas de

⁹ Parecer n. 0183/2023-GPETV (ID=1497172).

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8666/93, e o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme abordado no tópico 3.2.

Síntese das Justificativas:

10. O defendente assevera que a informação do valor estimado foi apresentada antes da abertura da proposta, sem a identificação da empresa licitante, ressaltando a impossibilidade de identificar a empresa que cadastrou a proposta na licitação;

11. Alega que a primeira planilha foi atualizada com base no preço médio e devidamente publicada no Portal de Compras Pública; bem como destaca que a licitação não foi adjudicada com valor superior à média definida pela Administração.

Manifestação do corpo técnico:

12. Após análise da defesa, o corpo técnico destaca os seguintes pontos:

i) que a comissão de licitação prestou esclarecimentos sobre os valores referenciais diferentes **somente** na abertura da licitação¹⁰ (R\$ 2.118.515,80 e 3.939.424,15), conforme consta na ata final do pregão;

ii) que embora já constasse no processo administrativo a planilha atualizada, a comissão publicou o aviso de licitação em 15.12.21 com base na primeira planilha (ID=1282872 – p. 2); e

iii) que houve a participação no certame de apenas um licitante.

13. Diante do exposto, mantém a irregularidade em virtude de a falha ser facilmente perceptível.

Parecer ministerial:

14. O Ministério Público de Contas corrobora a manifestação técnica, considerando que o defendente não enfrentou nem trouxe documentos em face dos fundamentos oferecidos no relatório instrutivo, deixando de observar a essência dos apontamentos.

Manifestação do Relator:

15. Pois bem.

16. De pronto, consigno que as atribuições do pregoeiro não se limitam à mera operacionalização do certame, sendo de se ressaltar que o pregoeiro **elaborou** o edital e a falha era de fácil percepção em virtude da existência de vários documentos do edital com valores diferentes.

17. Para correção da falha, era necessário a publicação de adendo modificador do edital com a correção dos valores referenciais, dando a devida publicidade por meio de novo aviso de licitação devidamente atualizado.

¹⁰ ID 1448875, pág. 5.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

18. Diante do exposto, considerando que os valores divergentes prejudicaram o certame uma vez que apenas uma empresa participou do certame, entendo pela manutenção da responsabilidade do pregoeiro.

4 De responsabilidade do Senhor João Batista Lima, secretário executivo interino

a) homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág.14) o qual foi conduzido com a utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.8666/93, e o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme abordado no tópico 3.2.

Síntese das Justificativas:

19. O defendente alega os mesmos fundamentos e argumentos da defesa apresentada pela secretária executiva, Maria Aparecida de Oliveira: a natureza estritamente técnica das irregularidades apontadas e a impossibilidade de controle pela Secretária Executiva do CIMCERO; bem ainda a impossibilidade de conferir cálculos e itens de planilha dependendo de assessoramento para análise; por fim, afirma que o procedimento teve a aprovação dos órgãos técnicos do CIMCERO (segregação de funções).

Manifestação do corpo técnico:

20. Mantem a responsabilidade do defendente uma vez que não se trata de matéria técnica e tampouco reservada a uma categoria profissional.

21. Além disso, ressalta que pode ser facilmente visualizada na simples leitura do aviso de licitação (ID 1282872, pág. 2) e do edital e seus anexos, especialmente a segunda planilha (ID 1282871, pág. 181 a 198) é possível se constatar a divergência nos valores totais, em documentos distintos, não se tratando, portanto, de vício oculto que pudesse elidir sua responsabilidade pelo ato de homologação.

Parecer ministerial:

22. Ratifica o entendimento técnico.

Manifestação do Relator:

23. A respeito do agente que homologa o certame, este Tribunal (Acórdão APL-TC 00041/23 - processo 1593/21) e o Tribunal de Contas da União (Acórdãos 2318/2017, 1.018/2015 e Acórdão 505/2021) possuem o entendimento de que não cabe a responsabilização da autoridade homologadora do certame, quando os vícios sejam dificilmente perceptíveis.

A autoridade homologadora é responsável solidariamente pelos vícios identificados nos procedimentos licitatórios, exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis. A homologação se caracteriza como um ato de controle praticado pela autoridade competente sobre todos os atos praticados na respectiva licitação. Esse controle não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório, mas antes como um ato de fiscalização.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

24. Todavia, da leitura dos documentos relativos ao edital, observa-se que uma pessoa mediana poderia detectar facilmente a falha em comento, razão pela qual concordo pela manutenção da responsabilidade do defendente.

II - Quanto à insuficiência de detalhamento dos veículos consignados nas planilhas de custos

4.2 De responsabilidade da Senhora Luana de Oliveira e Silva, coordenadora do programa ambiental

b) elaborar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com detalhamento insuficiente dos veículos consignados nas planilhas de custos em desacordo com o art. 6º, inciso IX, da Lei n.8666/93 e com o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme abordado no tópico 3.2

Síntese das Justificativas:

25. Preliminarmente, alega ilegitimidade uma vez que não fazia parte do quadro do CIMCERO no período de encerramento da fase interna da licitação (foi exonerada em 04.10.21), registra que seu último ato no processo data de 29.09.21.

26. Nesse sentido, ressalta que, após sua saída, houve um novo questionamento referente aos valores contidos nas planilhas à Coordenação Ambiental e que foi atendido pelo novo servidor que ocupou o cargo de coordenador ambiental.

27. Quanto ao mérito, informa que: i) elaborou o projeto básico e planilhas com base na manifestação dos municípios (R\$ 300.000,00 veículos *roll on/roll off*); ii) em 19.07.21, a CPL solicitou esclarecimentos do Departamento de Gestão Estratégica de Programas e Projetos sobre os valores da composição de custo; iii) que aquele setor não fez as cotações e enviou à coordenação ambiental, para retificar a planilha orçamentária; iv) que em virtude da pandemia, instabilidade de valores, negativa por parte das concessionárias e a falta de veículos para entregar as cotações não ocorreu a cotação de preços; v) que a retificação da planilha baseou-se em informação prestada, informalmente, pelo diretor João Batista confirmando que o valor dos veículos aproximava-se a R\$ 750.000,00; vi) que seu substituto ficou com a responsabilidade de reanalisar os dados informados.

Manifestação do corpo técnico:

28. Refuta a ilegitimidade e mantém a irregularidade porque o CIMCERO utilizou no certame a última planilha elaborada em 29.09.21 pela responsável **ao tempo que era servidora**, conforme consta da ficha cadastral¹¹.

29. Isso porque, embora ausentes as cotações de preços, a defendente utilizou dados informais para gerar a segunda planilha¹² e deu prosseguimento ao feito **sem relatar as ressalvas e irregularidades**.

30. Veja trecho da defesa:

¹¹ ID 1282871, págs. 179 a 203

¹² ID 1282871, pág. 204

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

“No entanto, conforme informação prestada informalmente pelo Diretor João Batista, as concessionárias relatavam que os valores chegavam à proximidade de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para veículos *roll on/roll off*, previstos para a prestação do serviço. Assim, foi feita a retificação da planilha de composição de custo (ID 6220), com os valores atualizados de veículo sendo realizado o despacho para a CPL”. grifei

31. Quanto à alegação de que ocorreram novos estudos após sua saída do CIMCERO, a equipe técnica verificou que não se trata de alteração em razão de novos preços cotados ou novas pesquisas, mas de questionamentos acerca de arredondamentos nas totalizações realizadas pelo Excel, conforme segue:

Verifica-se que as diferenças observadas são resultantes das multiplicações e somatórios de taxas/valores em percentuais, o que gera valores com diversas casas decimais após a virgula. Por convenção, no sistema monetário brasileiro adota-se duas casas após a virgula (centavos) sendo a terceira casa fator para o arredondamento. Entretanto, os cálculos foram realizados em planilha eletrônica (Excel), onde o programa utiliza os valores de sua forma inteira (considerando todas as casas decimais), o que confere maior precisão no resultado final.

Parecer ministerial:

32. Ratifica a manifestação técnica.

Manifestação do Relator:

33. A defendente alega ilegitimidade porque, quando do encerramento da fase interna da licitação, já não fazia parte do quadro de empregados do CIMCERO.

34. Porém, como bem destacou o corpo técnico e o Ministério Público de Contas, o ponto de discussão são os atos praticados pela defendente ao tempo em que era servidora do CIMCERO relativos à elaboração de projeto básico/termo de referência e planilhas de custos.

35. Ao encontro dessa afirmação registro que a Senhora Luana assinou o despacho para a CPL¹³ em 29.09.2021, consignando “Segue Projeto Básico (ID 5808) aprovado pela Secretaria Executiva para seguimento no processo licitatório”, embora ausentes as cotações de preço.

36. Assim, entendo por manter a responsabilidade da defendente.

De responsabilidade de Maria Aparecida de Oliveira, secretária executiva

b) aprovar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com detalhamento insuficiente dos veículos consignados nas planilhas de custos em desacordo com o art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8666/93 e com o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme abordado no tópico 3.2.

Síntese das Justificativas:

37. A defendente alega a natureza estritamente técnica das irregularidades apontadas e a impossibilidade de controle pela Secretária Executiva do CIMCERO; bem ainda a impossibilidade de

¹³ ID 1282871, pág. 204.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

conferir cálculos e itens de planilha dependendo de assessoramento para análise; por fim, afirma que o procedimento teve a aprovação dos órgãos técnicos do CIMCERO (segregação de funções).

Manifestação do corpo técnico:

38. Após analisar a defesa acostada ao processo, a unidade técnica entende que merece ser acolhida porque a atividade é estritamente técnica, conforme transcrevo a seguir:

144. Note-se que, tanto o projeto básico/termo de referência quanto planilhas de custos são atividades estritamente técnicas, contidas no rol da Resolução n. 218/1973 Confea, asseguradas aos que possuam, devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no País ou revalidados, conforme art. 2º da Lei Federal n. 5.194/66.

145. No caso em análise, trata-se de trabalho afeto à área de engenharia ambiental, criada por meio da Portaria n. 1.693/1994, do Ministério de Estado da Educação e do Desporto, regulamentada pela Resolução n. 447/2000 do Confea, que, em seu art. 2º, dispõe, in verbis:

[...] Art. 2º Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades 1 a 14 e 18 do art. 1º da Resolução n. 218, de 29 de junho de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos.

146. Por sua vez, no âmbito do Cimcero, a cargo da Coordenadoria Ambiental, conforme disciplina o art. 62 do seu Regimento Interno, assim dispõe, in verbis:

[...] Da Coordenação Ambiental

Art. 62 –A coordenação ambiental será composta por 01 (um) Coordenador, 01 (um) Engenheiro Ambiental e 01 (um) Assessor Ambiental, sendo que os ocupantes destes cargos deverão ter graduação na área de engenharia ambiental.

a) compete ao Coordenador Ambiental: [...] V - Elaboração de projeto básico quando solicitado; [...] VIII - Elaboração de orçamento na área ambiental;

147. Diante do exposto, eventuais falhas na elaboração do projeto básico/termo de referência e planilhas de custos (orçamentos), são, em princípio, de responsabilidade do profissional habilitado que elaborou tais peças.

39. Por fim, quanto à segregação de funções, a unidade técnica destaca a atribuição de responsabilidades, a delimitação de atuação e de eventual responsabilização do agente em virtude dos atos praticados.

Parecer ministerial:

40. Ratifica a manifestação ministerial.

Manifestação do Relator:

41. Vê-se que se trata de irregularidade eminentemente técnica cuja visualização somente poderia ser feita por profissional de engenharia ou técnico competente, de difícil percepção, concordo por afastar a responsabilidade da defendente.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

III - Quanto ao prazo desproporcional para início do serviço equivalendo à exigência de propriedade prévia

4.4 De responsabilidade do Senhor João Batista Lima, secretário executivo interino

c) homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág. 14) o qual continha prazo desproporcional para o início da prestação de serviços, equivalendo à exigência de propriedade prévia, em desacordo com o art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93, bem como com o art. 3º, § 1º, inciso I da mesma Lei, conforme abordado no tópico 3.3

Síntese das Justificativas:

42. O defendente alega os mesmos fundamentos e argumentos da defesa apresentada pela secretária executiva, Maria Aparecida de Oliveira: a natureza estritamente técnica das irregularidades apontadas e a impossibilidade de controle pela Secretária Executiva do CIMCERO; bem ainda a impossibilidade de conferir cálculos e itens de planilha dependendo de assessoramento para análise; por fim, afirma que o procedimento teve a aprovação dos órgãos técnicos do CIMCERO (segregação de funções).

Manifestação do corpo técnico:

43. A unidade técnica afasta a responsabilidade do defendente porque é atividade estritamente técnica com base nos mesmos fundamentos para afastar a responsabilidade da secretária executiva, Maria Aparecida de Oliveira.

Manifestação do Relator:

44. A respeito do agente que homologa o certame, este Tribunal (Acórdão APL-TC 00041/23 - processo 1593/21) e o Tribunal de Contas da União (Acórdãos 2318/2017, 1.018/2015 e Acórdão 505/2021) possuem o entendimento de que não cabe a responsabilização da autoridade homologadora do certame, quando os vícios sejam dificilmente perceptíveis.

A autoridade homologadora é responsável solidariamente pelos vícios identificados nos procedimentos licitatórios, exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis. A homologação se caracteriza como um ato de controle praticado pela autoridade competente sobre todos os atos praticados na respectiva licitação. Esse controle não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório, mas antes como um ato de fiscalização.

45. Nesse caso, considerando que trata de irregularidade eminentemente técnica cuja visualização somente poderia ser feita por profissional de engenharia ou técnico competente, dificilmente perceptível, concordo por afastar a responsabilidade da defendente.

4.2 De responsabilidade da Senhora Luana de Oliveira e Silva, coordenadora do programa ambiental

a) elaborar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com prazo desproporcional para o início da prestação de serviços, equivalendo à exigência de propriedade prévia, em desacordo com o art. 30, § 6º da Lei 8.666/93, bem como com o art. 3º, § 1º, inciso I, da mesma Lei, conforme abordado no tópico 3.3

Síntese das justificativas:

46. A defendente alega que a empresa vencedora teria 72 horas para apresentar ao CIMCERO a metodologia para execução do serviço, citando os seguintes trechos do edital:

Acórdão APL-TC 00035/24 referente ao processo 02603/22
Av. Presidente Dutra n. 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

4.1 Por se tratar de serviço essencial à proteção da saúde pública e do meio ambiente, a empresa ganhadora do certame licitatório deverá apresentar a Coordenação Ambiental do Consórcio Público a metodologia de transporte adotada para cada município aderente no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, devendo esta ser aprovada pelo Consórcio.

4.2 Aprovada a metodologia de transporte será emitida a ordem de serviço e a empresa ganhadora do certame terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para início das atividades objeto desta licitação.

47. Todavia, reconhece a ausência no projeto básico do prazo para essa análise.

48. Alega que o CIMCERO poderia entrega-la até 30 dias utilizando o prazo disposto na Lei n. 9.784/1991. Após aprovada a metodologia, seria emitida a ordem de serviço para que a empresa vencedora inicie as atividades no prazo máximo de 05.

49. Dessa forma, entende que a empresa teria mais de 30 dias, razão pela qual afirma que não ocorreu restrição à competitividade.

Manifestação do corpo técnico:

50. Após análise da defesa, a unidade técnica assevera que os argumentos oferecidos pela defendente são meras especulações sobre prazos de apreciação.

51. Ressalta que a defendente faz conjecturas sobre o dever de a administração em cumprir as leis, sobre a complexidade de análises, e que, na ausência de prazo definido no edital, se cumpriria o prazo de até 30 dias, para apreciação da metodologia apresentada, nos termos da Lei n. 9.784/1991, são meras possibilidades, não uma certeza e em nada esclarecem acerca da irregularidade apontada acima.

52. Para melhor entendimento da irregularidade de exigência de propriedade prévia, a unidade técnica traz o seguinte esclarecimento, *in verbis*:

47. A Lei 8.666/93 é clara quanto à vedação de comprovação prévia de propriedade de máquinas e equipamentos:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(..) § 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. (grifo nosso)

48. O Tribunal de Contas da União (TCU) corrobora esse entendimento no Acórdão 365/2017 -Plenário, no qual o ministro José Múcio Monteiro, concordando com a unidade técnica, afirma:

(...) requerer que o licitante mantenha o acervo necessário à execução do contrato apenas para que possa concorrer é medida que afeta sobremaneira a competitividade do certame”.

49. Diante disso, em análise ao termo de referência da contratação, identificou-se no seu item 4.2 (ID 1282871, pág. 232) o prazo para início da execução dos serviços, veja:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

4.2 Aprovada a metodologia de transporte será emitida a ordem de serviço e a empresa ganhadora do certame terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para início das atividades objeto desta licitação. (grifo nosso)

50. Dessa forma, apesar de não exigir a propriedade das máquinas ou equipamentos como critério de habilitação no pregão, é como se a administração o fizesse, já que se exigiu que a futura contratada inicie a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias da emissão da ordem de serviço, prazo esse desproporcional diante da complexidade e vulto da contratação.

51. Exigir da futura contratada a aquisição de veículos no prazo citado, quase imediato, equivale, implicitamente, exigir propriedade prévia para poder participar do certame em análise. Essa constatação tem o condão de causar restrição à competitividade, infringindo o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93”.

53. O corpo técnico registra que as afirmações da defendente vão de encontro com o entendimento do TCU em seu Acórdão 667/20059 – Plenário, in verbis:

[...] 9.3.17 **fixe o prazo** previsto para início da prestação dos serviços em, **no mínimo, 30 (trinta) dias**, de forma a possibilitar às empresas vencedoras das licitações a adoção dos procedimentos que lhes permitam iniciar a execução contratual. **grifei**

54. Assim, a unidade técnica conclui pela manutenção da responsabilidade da defendente.

Parecer ministerial:

55. Ratifica a manifestação técnica.

Manifestação do Relator:

56. Na senda do entendimento técnico e ministerial, considerando que a defendente elaborou o projeto básico/termo de referência e planilhas de custos, e ainda que os argumentos apresentados pela Senhora Luana de Oliveira e Silva apenas confirmam a falha da administração, mantenho a responsabilidade da responsável.

4.3 De responsabilidade da Senhora Maria Aparecida de Oliveira, secretária executiva

a) Aprovar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com prazo desproporcional para o início da prestação de serviços, equivalendo à exigência de propriedade prévia, em desacordo com o art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93, bem como com o art. 3º, § 1º, inciso I da mesma Lei, conforme abordado no tópico 3.3

Síntese das Justificativas:

57. A defendente alega a natureza estritamente técnica das irregularidades apontadas e a impossibilidade de controle pela Secretária Executiva do CIMCERO; bem ainda a impossibilidade de conferir cálculos e itens de planilha dependendo de assessoramento para análise; por fim, afirma que o procedimento teve a aprovação dos órgãos técnicos do CIMCERO (segregação de funções).

Manifestação do corpo técnico:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

58. Como mencionado anteriormente neste acórdão, a unidade técnica entende por afastar a responsabilidade da defendente por tratar de atividade estritamente técnica e o papel da segregação de funções.

Parecer ministerial:

59. Acolhe a manifestação técnica.

Manifestação do Relator:

60. Acolhendo o entendimento técnico e ministerial, considerando que trata de irregularidade eminentemente técnica cuja visualização somente poderia ser feita por profissional de engenharia ou técnico competente, sendo de difícil percepção, concordo por afastar a responsabilidade da defendente.

IV - Quanto à exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente

4.1. De responsabilidade do Senhor Adeilson Francisco Pinto da Silva, pregoeiro

b) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) com a exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93, conforme abordado no tópico 3.4.

Síntese das justificativas:

61. Alega que não identificou o expediente descrito no relatório técnico como “Autorização Ambiental”, razão pela qual cita os itens 10.9.1 (edital) e 7.1.1 (projeto básico):

10.9.1 - PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME:

A) **Licenciamento Ambiental ou outro documento correspondente** do Órgão Ambiental Estadual competente para a atividade pertinente ao objeto deste (transporte de resíduos sólidos urbanos) válida no momento da licitação;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar de veículo com **capacidade técnica e ambiental**, dimensionado para atender cada município.

62. Registra que não foi definido como critério de documento para qualificação técnica a Autorização Ambiental, e sim Licenciamento Ambiental ou outro documento correspondente do Órgão Ambiental Estadual relativo ao objeto do certame (transporte de resíduos sólidos urbanos).

Manifestação do corpo técnico

63. Quanto a irregularidade, na análise exordial, a unidade técnica registra que tal exigência traria custo aos licitantes e restringiria a participação de possíveis interessados quando há mera expectativa na fase licitatória.

64. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 2872/2014-Plenário e 6306/2021-TCU-Segunda Câmara) a Instrução Normativa n. 5, de 26 de maio de 2017 (item 2.2) e a jurisprudência desta Corte Acórdão AC2-TC n. 746/20 (Processo n. 3415/19).

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

65. Mantem a responsabilidade do defendente uma vez que o defendente não enfrenta a questão da exigência da autorização ambiental na fase de habilitação, não se atendo aos fatos conforme orientado pela DM 0021/23-GCJEPPM.

Parecer ministerial:

66. Ratifica a manifestação técnica vez que o defendente não enfrentou os fundamentos oferecidos no relatório instrutivo, deixando de observar a essência dos apontamentos e não apresentou contra indícios robustos a modificar o entendimento exposto em cada um dos apontamentos.

Manifestação do Relator:

67. Para embasar minha decisão transcrevo excertos da ementa do Acórdão AC2-TC n. 746/20, exarado no Processo 3415/19¹⁴, verbis:

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. DESARRAZOÁVEL. RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO EDITAL. ANULAÇÃO.

a.1) exigência, no edital de Concorrência Pública n. 001/CIMCERO/2018, de autorização ambiental expedida pela SEDAM, na fase de habilitação dos licitantes, extrapolando o permissivo legal e restringindo a competitividade do certame, em afronta aos artigos 3º, §1º, I e 30, §6º da Lei 8.666/93.

a) De responsabilidade de Gislaine Clemente - Presidente do CIMCERO, CPF n. ***.853.638-**, e **Adeilson Francisco Pinto da Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação**, CPF n. ***.080.702-**, pela:

II - Declarar a ilegalidade do edital da Concorrência Pública n. 001/CIMCERO/2018, deflagrado pelo CIMCERO, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, ante a ocorrência da irregularidade apontada no item I

68. Vê-se, então, que, quando o pregoeiro elaborou o edital, já era do seu conhecimento a proibição relativa à exigência de autorização ambiental, razão pela qual entendo por manter a responsabilidade do pregoeiro.

4.4 De responsabilidade do Senhor João Batista Lima, secretário executivo interino

b) homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág. 14) o qual continha a exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93, conforme abordado no tópico 3.4.

Síntese das justificativas:

69. O defendente alega os mesmos fundamentos e argumentos da defesa apresentada pela secretária executiva, Maria Aparecida de Oliveira: a natureza estritamente técnica das irregularidades apontadas e a impossibilidade de controle pela Secretária Executiva do CIMCERO; bem ainda a impossibilidade de conferir cálculos e itens de planilha dependendo de assessoramento

¹⁴ Publicado em 07.01.2021 (certidão de publicação sob ID=984688 exarado no proc. 3415/19).

Acórdão APL-TC 00035/24 referente ao processo 02603/22

Av. Presidente Dutra n. 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

para análise; por fim, afirma que o procedimento teve a aprovação dos órgãos técnicos do CIMCERO (segregação de funções).

Manifestação do corpo técnico:

70. Afasta a responsabilidade do defendente pois, embora a matéria não seja estritamente técnica e tampouco reservada a uma categoria profissional, não é de visualização evidente no ato de homologação.

71. Isso porque exige que o defendente tenha conhecimento de várias normas e jurisprudências mencionadas no relatório técnico (Instrução Normativa n. 5, de maio de 2017, Acórdãos do TCU e do próprio TCE-RO).

Parecer ministerial:

72. Ratifica a manifestação técnica.

Manifestação do Relator:

73. Como mencionado neste acórdão, a jurisprudência deste Tribunal (Acórdão APL-TC 00041/23 - processo 1593/21) e do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 2318/2017, 1.018/2015 e Acórdão 505/2021) possuem o entendimento de que não cabe a responsabilização da autoridade homologadora do certame, quando os vícios sejam dificilmente perceptíveis.

A autoridade homologadora é responsável solidariamente pelos vícios identificados nos procedimentos licitatórios, **exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis**. A homologação se caracteriza como um ato de controle praticado pela autoridade competente sobre todos os atos praticados na respectiva licitação. Esse controle não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório, mas antes como um ato de fiscalização. grifei

74. Nesse caso, embora a irregularidade não seja eminentemente técnica cuja visualização somente poderia ser feita por profissional de engenharia ou técnico competente, é de difícil percepção, não podendo ser facilmente detectada em virtude da exigência de conhecimento sobre normas e jurisprudências deste Tribunal e do TCU.

75. Concorro por afastar a responsabilidade do defendente.

V - Quanto a conduzir o Pregão Eletrônico, em tese, direcionado para a empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos LTDA

4.1. De responsabilidade do Senhor Adelson Francisco Pinto da Silva, pregoeiro

c) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) e conduzir o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282872, págs. 116-117), em tese, direcionado para a empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos LTDA, em desacordo com o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93, bem como com o princípio da impessoalidade, previsto no caput do art. 37 da CF/88, conforme abordado no tópico 3.6.

Nesse item, foram arrolados 8 indícios cuja análise em conjunto indicam direcionamento da licitação:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

- 1) - a empresa MFM soluções ambientais e gestão de resíduos ser a titular do contrato oriundo da Concorrência Pública realizada por meio do Proc. Adm, com vigência encerrada em 16.01.2020;
- 2) sucessivas contratações emergenciais instauradas pelo CIMCERO e forte indício de emergência ficta;
- 3) grave prejuízo a competitividade gerado em decorrência de confusão na adoção de planilhas de custos distintas;
- 4) prazo desproporcional para início do serviço equivalendo à exigência de propriedade prévia;
- 5) exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente;
- 6) a empresa MFM soluções ambientais e gestão de resíduos é a proprietária do aterro sanitário utilizado para a separação lotes no pregão eletrônico análise n. 11/CIMCERO;
- 7) data da abertura da sessão pública marcada convenientemente para o dia 29.12.2021, data entre dois feriados (natal e ano novo);
- 8) a empresa MFM soluções ambientais e gestão de resíduos foi a única participante do certame, sangrando-se vencedora de todos os lotes

Síntese das justificativas:

76. Com relação aos indícios 1) a empresa MFM soluções ambientais e gestão de resíduos ser a titular do contrato oriundo da Concorrência Pública realizada por meio do Proc. Adm, com vigência encerrada em 16.01.2020; 2) sucessivas contratações emergenciais instauradas pelo CIMCERO; 4) prazo desproporcional para início do serviço equivalendo à exigência de propriedade prévia; 6) a empresa MFM soluções ambientais e gestão de resíduos é a proprietária do aterro sanitário utilizado para a separação por lotes no pregão eletrônico n. 11/CIMCERO; o defendente afirma somente que não se aplica a sua área de atuação.

77. Quanto aos indícios 3) grave prejuízo a competitividade gerado em decorrência de confusão na adoção de planilhas de custos distintas; e 5) exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente; consigna que justificou devidamente no item 4 de sua defesa cujo teor foi discutido neste acórdão no item **I – 4.1.a e 4.1.b**, no qual foi mantida a responsabilidade do defendente.

78. Quanto ao indício 7, informa que o termo de referência da licitação já estava pronto desde 29.09.2021 e que fora encaminhado na mesma data para o setor de licitações para prosseguimento do procedimento licitatório. No entanto, apenas em 10.11.2021, houve resposta do setor de licitações, explicitando que haviam supostas divergências de cálculo na planilha de custos, o que foi justificado prontamente, em 12.11.2021, pela coordenação ambiental.

79. Ainda acrescenta que a administração não pode considerar os períodos de recesso de empresas A ou B e menciona, ainda, que o Consórcio Público não tem recesso de datas festivas de fim de ano.

Manifestação do corpo técnico:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

80. Quanto aos indícios 1, 2, 4, 6 e 8, a unidade técnica aponta que o defendente não enfrentou os fundamentos oferecidos no relatório inicial e deixou de observar a essência do apontamento.

81. Quanto aos indícios 3 e 5, conclui que os argumentos restaram insuficientes para elidir as irregularidades, como se pode ver no item **I – 4.1.a e 4.1.b** deste acórdão.

82. Com relação ao indício 7 (data de abertura da licitação), importante transcrevê-lo a seguir:

Data da abertura da sessão pública marcada convenientemente para o dia 29.12.2021, data entre dois feriados (natal e ano novo). Ora, sabe-se que nesse período do final do ano muitas empresas estão de recesso, tendo, assim, o potencial de menos empresas tomarem conhecimento do certame.

O corpo técnico destaca algumas datas: o termo de referência da licitação já estava pronto desde em 29.09.2021, o qual foi encaminhado na mesma data para o setor de licitações para prosseguimento do procedimento licitatório. No entanto, apenas em 10.11.2021, houve resposta do setor de licitações, explicitando que haviam supostas divergências de cálculo na planilha de custos, o que foi justificado prontamente, em 12.11.2021, pela coordenação ambiental.

83. Considerando o vulto e a importância da licitação, o corpo técnico conclui que a administração deveria ter tido prudência na marcação do certame para que um maior número de empresas tivessem a oportunidade de participar da sessão pública.

84. Acrescenta que o defendente não conseguiu demonstrar o interesse público para motivar seus atos, razão pela qual entende pela permanência da irregularidade.

Parecer ministerial:

85. Acolhe a manifestação técnica.

Manifestação do Relator:

86. Como visto, encontram-se presentes vários indícios que apontam para o direcionamento da licitação.

87. A jurisprudência do TCU considera “prova indiciária quando os indícios são vários e convergentes, e os responsáveis não apresentam contra indícios de sua participação nas irregularidades” (Acórdãos ns. 2.143/2007-Plenário, 1.223/2015- Plenário e n. 977/2020).

88. Vê-se, então, que ao pregoeiro coube a condução e processamento da licitação bem como a responsabilidade pela elaboração do edital; sendo de ressaltar que, quando elaborou o documento, já era do seu conhecimento a proibição relativa à exigência de autorização ambiental (indício 5)¹⁵, razão pela qual entendo por manter a responsabilidade do pregoeiro.

4.4 De responsabilidade do Senhor João Batista Lima, secretário executivo interino

f) homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág. 14) o qual foi, em tese, direcionado para a empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de

¹⁵ 5) exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente
Acórdão APL-TC 00035/24 referente ao processo 02603/22

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Resíduos LTDA, em desacordo com o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93, bem como com o princípio da impessoalidade, previsto no caput do art. 37 da CF/88, conforme abordado no tópico 3.6

Síntese das justificativas:

89. O defendente alega os mesmos fundamentos e argumentos da defesa apresentada pela secretária executiva, Maria Aparecida de Oliveira: a natureza estritamente técnica das irregularidades apontadas e a impossibilidade de controle pela Secretária Executiva do CIMCERO; bem ainda a impossibilidade de conferir cálculos e itens de planilha dependendo de assessoramento para análise; por fim, afirma que o procedimento teve a aprovação dos órgãos técnicos do CIMCERO (segregação de funções).

Manifestação do corpo técnico:

99. Considera a segregação de funções e o fato de não tratar de questão de visualização evidente ou de fácil percepção, no ato de homologação e, diante da ausência de circunstâncias fáticas capazes de caracterizar, ao menos em tese, dolo ou erro grosseiro, entende que a presente justificativa/defesa merece ser acolhida.

100. Afasta a responsabilidade do Senhor João Batista Lima quanto às irregularidades indicadas no item “4.4 - f” da conclusão do relatório inicial.

Parecer ministerial:

101. Acompanha a manifestação técnica.

Manifestação do Relator:

102. Quanto a matéria, este Tribunal (Acórdão APL-TC 00041/23 - processo 1593/21) e o Tribunal de Contas da União (Acórdãos 2318/2017, 1.018/2015 e Acórdão 505/2021) possuem o entendimento de que não cabe a responsabilização da autoridade homologadora do certame, quando os vícios sejam dificilmente perceptíveis.

A autoridade homologadora é responsável solidariamente pelos vícios identificados nos procedimentos licitatórios, exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis. A homologação se caracteriza como um ato de controle praticado pela autoridade competente sobre todos os atos praticados na respectiva licitação. Esse controle não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório, mas antes como um ato de fiscalização.

103. Nesse caso, embora não se trate matéria estritamente técnica e tampouco reservada a uma categoria profissional, não é de fácil visualização e não podem ser razoavelmente detectados, porque é necessário ter conhecimento dos 8 indícios mencionados no item **4.4 – c de responsabilidade do Senhor Adeilson Francisco Pinto da Silva, pregoeiro.**

104. Entendo por afastar a responsabilidade do gestor.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

VI – AUSENCIA DE PESQUISA DE PREÇOS QUE JUSTIFICASSE OS VALORES CONSIGNADOS AOS VEÍCULOS

4.2 De responsabilidade da Senhora Luana de Oliveira e Silva, coordenadora do programa ambiental

c) elaborar planilhas de custos (ID 1282871, págs. 119; ID 1282871, pág. 203) sem pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei n.8666/93, conforme análise no item 4.2, deste relatório.

Síntese das justificativas:

105. informa que i) elaborou a primeira planilha com base na manifestação dos municípios (300.000,00 veículos roll on/roll off); ii) em 19.07.21, a CPL solicitou esclarecimentos do Departamento de Gestão Estratégica de Programas e Projetos sobre os valores da composição de custo; iii) o Departamento de Gestão Estratégica de Programas e Projetos não fez as cotações em virtude da pandemia, instabilidade de valores, negativa por parte das concessionárias e a falta de veículos para entrega as cotações; e enviou à coordenação ambiental, setor sob a responsabilidade da defendente, para retificar a planilha orçamentária; iv) embora ausentes as cotações, a defendente retificou a planilha com base em informação prestada, informalmente, pelo diretor João Batista no sentido de que o valor dos veículos aproximavam-se a 750.000,00; vi) que seu substituto ficou com a responsabilidade de reanalisar os dados informados por ela.

Manifestação do corpo técnico

106. A unidade técnica mantém a responsabilidade da responsável porque o CIMCERO utilizou no certame a última planilha elaborada em 29.09.21 pela responsável ao tempo que era servidora, conforme consta da ficha cadastral¹⁶.

107. A defendente utilizou dados informais para gerar a segunda planilha¹⁷ utilizada no certame.

108. O corpo instrutivo destaca que embora a defendente “alegue que não teria realizado conclusivamente as fases internas dos estudos para a composição de custo e do processo licitatório, o que se tem é que, após elaborada a segunda planilha, a própria Senhora Luana, cita o despacho para a CPL (ID 1282871, pág. 204), no mesmo dia 29/09/2021, o qual diz, “[...] Segue Projeto Básico (ID 5808) aprovado pela Secretaria Executiva para seguimento no processo licitatório”.

109. À época, quando enviou a planilha para prosseguimento do certame, a responsável não fez ressalvas quanto às impropriedades.

Parecer ministerial:

110. Acompanha o opinativo técnico.

Manifestação do Relator:

¹⁶ ID 1282871, págs. 179 a 203

¹⁷ ID 1282871, pág. 204

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

111. Como mencionado, a defendente alega ilegitimidade porque, quando do encerramento da fase interna da licitação, já não fazia parte do quadro de empregados do CIMCERO.

112. Todavia, como bem destacou o corpo técnico e o Ministério Público de Contas, o ponto de discussão são os atos praticados pela defendente ao tempo que era servidora daquele órgão (elaboração de projeto básico/termo de referência e planilhas de custos).

113. Ao encontro dessa afirmação registro que a Senhora Luana assina o despacho para a CPL (ID 1282871, pág. 204), em 29.09.2021, consignando “Segue Projeto Básico (ID 5808) aprovado pela Secretaria Executiva para seguimento no processo licitatório”.

114. Entendo por manter a responsabilidade da defendente.

4.4 De responsabilidade do Senhor João Batista Lima, secretário executivo interino

e) Homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág. 14) o qual não havia pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei n. 8666/93, conforme abordado no tópico 3.2

Síntese das Justificativas:

115. O defendente alega os mesmos fundamentos e argumentos da defesa apresentada pela secretária executiva, Maria Aparecida de Oliveira relativos i) impossibilidade de conferir peças técnicas e seus dados, dependendo de assessoramento para análise de cálculos e itens de planilha; ii) segue o entendimento dos órgãos técnicos do CIMCERO (segregação de funções).

Manifestação do corpo técnico:

116. Mantem a responsabilidade do defendente uma vez que, à época da realização da cotação de preço, o senhor João Batista era chefe do Departamento de Gestão Estratégica de Programas e Projetos, setor responsável pelas cotações.

117. Embora conste solicitação para a realização da cotação de preços, o defendente fez um despacho à Coordenação Ambiental, em 02.08.2021, para retificação de planilha orçamentária, contudo não anexou as cotações solicitadas

Parecer ministerial:

118. Ratifica a manifestação técnica.

Manifestação do Relator:

119. Como mencionado nos itens anteriores, a jurisprudência deste Tribunal (Acórdão APL-TC 00041/23 - processo 1593/21) e do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 2318/2017, 1.018/2015 e Acórdão 505/2021) possuem o entendimento de que não cabe a responsabilização da autoridade homologadora do certame, quando os vícios sejam dificilmente perceptíveis.

A autoridade homologadora é responsável solidariamente pelos vícios identificados nos procedimentos licitatórios, exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis. A homologação se caracteriza como um ato de controle praticado pela autoridade competente sobre todos os atos praticados na respectiva licitação. Esse controle não

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

pode ser tido como meramente formal ou chancelatório, mas antes como um ato de fiscalização.

120. Nesse caso, excluem-se os vícios ocultos, pois o defendente tinha conhecimento prévio da ausência das cotações de preço uma vez que, à época, seu setor tinha a responsabilidade de elaborar as cotações, porém não o fez, razão pela qual entendo por manter sua responsabilidade.

Da aplicação das sanções aos responsáveis pelas irregularidades

(Com base no art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96 c/c art. 103, II do Regimento Interno, fixando entre 2% e 100% de R\$ 81.000,00)

121. Neste ponto, importante registrar que o Contrato n. 34/2022 com a Empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos Ltda. teve sua vigência prorrogada até 12.6.2024 (1º Termo Aditivo).

122. Porém, constatadas essas irregularidades, necessário declarar, com pronúncia de nulidade, a ilegalidade do Edital de Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e a Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021 dele oriunda, ressaltando os contratos já firmados em razão da referida, o que torna inviável a continuidade dos contratos dela decorrentes.

123. Nesse sentido, este Tribunal estabelecerá prazo para que seja realizada nova licitação, considerando a essencialidade do serviço objeto da licitação.

De responsabilidade do Senhor Adeilson Francisco Pinto da Silva, CPF n. *.080.702-**, pregoeiro, por:**

a) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) e conduzir o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282872, págs.116-117) com a utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8666/93, e o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme análise no item 4.1, deste relatório.

b) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) com a exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93, conforme análise no item 4.1, deste relatório.

c) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) e conduzir o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282872, págs. 116-117), em tese, direcionado para a empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos LTDA, em desacordo com o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93, bem como com o princípio da impessoalidade, previsto no caput do art. 37 da CF/88, conforme análise no item 4.1, deste relatório.

124. Seguindo os contornos do Acórdão APL-TC 00037/23 (autos n. 01888/20), é de se aplicar as circunstâncias jurídicas balizadoras previstas no art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

125. Diante disso, as ponderações sobre o “quantum” da pena de multa serão apresentadas nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

a) quanto à natureza do ilícito, é formal;

b) em relação à gravidade da infração sob exame, caracterizam-se concretamente como graves e devem ser valoradas negativamente, pois se provou que o responsável, incumbido da elaboração do edital de licitação deixou de atender, mediante erro grosseiro (culpa grave), às disposições da Lei n. 8.666/1996 e correlatas, bem assim à jurisprudência deste Tribunal de Contas, com relação à exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente; com relação a utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação; e ao direcionamento de licitação para a empresa vencedora.

c) quanto ao dano, ausente;

d) ausentes circunstâncias agravantes;

e) ausentes circunstâncias atenuantes;

f) quantos aos antecedentes do agente, no relatório de imputações¹⁸ observa-se a existência de imputação no bojo dos processos: i) **3072/19** relativa à ausência de justificativa idônea para a concessão de tratamento diferenciado para ME e EPP; ii) **2451/19** relativa à realização de pregão eletrônico sem adequada estimativa de consumo; e iii) **3035/20** em razão de não constar no edital, nem no termo de referência, justificativas suficientes da estimativa de consumo por parte dos Municípios interessados no processo de aquisição.

126. Assim, presentes antecedentes, ao senhor Adeílson Francisco Pinto da Silva, CPF n. ***.080.702-**, pregoeiro, fixo a multa do art. 55, II da Lei Orgânica desta Corte em R\$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais), equivalente ao percentual de 6% (seis por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00.

De responsabilidade da Senhora Luana de Oliveira e Silva, CPF n. *.255.002-**, coordenadora do programa ambiental, por:**

a) elaborar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com prazo desproporcional para o início da prestação de serviços, equivalendo à exigência de propriedade prévia, em desacordo com o art. 30, § 6º da Lei 8.666/93, bem como com o art. 3º, § 1º, inciso I, da mesma Lei, conforme análise no item 4.2, deste relatório.

b) elaborar projeto básico/termo de referência¹⁹ com detalhamento insuficiente dos veículos consignados nas planilhas de custos em desacordo com o art. 6º, inciso IX, da Lei n.8666/93 e com o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme análise no item 4.2, deste relatório.

c) elaborar planilhas de custos²⁰ sem pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei n.8666/93, conforme análise no item 4.2, deste relatório.

¹⁸ ID=1449230

¹⁹ ID 1282871, pág. 268

²⁰ ID 1282871, págs. 119; ID 1282871, pág. 203

Acórdão APL-TC 00035/24 referente ao processo 02603/22

Av. Presidente Dutra n. 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

127. Diante disso, as ponderações sobre o “quantum” da pena de multa serão apresentadas nos seguintes termos:

a) quanto à natureza do ilícito, é formal.

b) em relação à gravidade da infração sob exame, caracterizam-se concretamente como graves e devem ser valoradas negativamente, pois se provou que a responsável, incumbida da elaboração do projeto básico e planilhas de custo deixou de atender, mediante erro grosseiro (culpa grave), às disposições da Lei n. 8.666/1996 e correlatas, bem assim à jurisprudência deste Tribunal de Contas, no que diz ao prazo desproporcional para o início da prestação de serviços, equivalendo à exigência de propriedade prévia; detalhamento insuficiente dos veículos consignados nas planilhas de custos; e ausência de pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos.

c) quanto ao dano, ausente;

d) ausentes circunstâncias agravantes;

e) ausentes circunstâncias atenuantes;

f) quantos aos antecedentes do agente, ausentes.

128 Assim, à senhora Luana de Oliveira e Silva, CPF n. ***.255.002-**, coordenadora do programa ambiental, fixo a multa do art. 55, II da Lei Orgânica desta Corte em R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), equivalente ao percentual de 4% (quatro por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00.

De responsabilidade do Senhor João Batista Lima, CPF n.*.808.897- **, secretário executivo interino, por:**

a) Homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág.14) o qual foi conduzido com a utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.8666/93, e o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme análise no item 4.4, deste relatório.

b) Homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág. 14) o qual não havia pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei n. 8666/93, conforme análise no item 4.4, deste relatório.

129. Diante disso, as ponderações sobre o “quantum” da pena de multa serão apresentadas nos seguintes termos:

a) quanto à natureza do ilícito, é formal;

b) quanto à gravidade da infração sob exame, entendo-as graves e devem ser valoradas negativamente, pois se provou que o responsável, incumbido de homologar o edital de licitação e seus anexos deixou de atender, mediante erro grosseiro (culpa grave), às disposições da Lei n. 8.666/1996, relativas à utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e ausência de pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

- c) quanto ao dano, ausentes;
- d) ausentes circunstâncias agravantes;
- e) ausentes circunstâncias atenuantes;

f) quantos aos antecedentes do agente, no relatório de imputações²¹ observa-se a existência de imputação no bojo dos processos: i) **3072/19** relativa à ausência no edital e no termo de referência de justificativas suficientes da estimativa de consumo, bem como ausência de justificativa idônea para a concessão de tratamento diferenciado para ME e EPP; ii) e **3035/20** em razão de não constar no edital, nem no termo de referência, justificativas suficientes da estimativa de consumo por parte dos Municípios interessados no processo de aquisição

130. Assim, presentes antecedentes, ao senhor João Batista Lima, CPF n.***.808.897- **, secretário executivo interino, fixo a multa do art. 55, II da Lei Orgânica desta Corte em R\$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais), equivalente ao percentual de 3% (três por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00.

131. Quanto ao recolhimento das multas, esta Corte reverte os valores diretamente aos cofres do município prejudicado observando o que foi decidido pelo Pleno em 26.05.2022 no bojo do Processo n. 609/20/TCE-RO, sob a relatoria do Cons. Edilson de Sousa Silva, *in verbis*:

(...)

69.Em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1.003.433/RJ (Tema 642), que concluiu ser o Município prejudicado o ente legitimado para a execução de crédito decorrente da pena de multa aplicada à agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal, os valores correspondentes às penas de multas ora fixadas deverão ser revertidos diretamente aos cofres do Município de Colorado do Oeste, no prazo de 30 dias, o que deverá ser comprovado a esta Corte.

70.Após constituição do título executivo e decurso do prazo legal para pagamento, acaso não quitado o débito, deverão ser encaminhados à Procuradoria Municipal todos os documentos necessários à cobrança do débito, a fim de que atue de forma diligente para dar efetividade a esta decisão.

71.Consigne-se, por fim, que eventual omissão em dar efetividade às execuções/cobranças dos títulos extrajudiciais oriundos de decisões deste Tribunal constitui irregularidade grave passível de pena de multa aos agentes responsáveis por afronta aos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, conforme decidiu esta Corte no bojo do Proc. 02423/2019-TCERO, de relatoria do e. Conselheiro Valdivino Crispim

133. Todavia, no caso do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia – CIMCERO, surge questionamento acerca do município que deverá receber os valores.

134. Isso porque o CIMCERO integra a administração indireta de todos os municípios consorciados, conforme consta do parágrafo único do art. 6º da Lei 11.107/2005²² e art. 1º, parágrafo único, de seu Estatuto, conforme segue:

²¹ ID=1449232

²² Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências.

Acórdão APL-TC 00035/24 referente ao processo 02603/22

Av. Presidente Dutra n. 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Lei 11.107/2005

Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:

(...)

§ 1º O consórcio público com personalidade jurídica de direito público **integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.**

Estatuto do CIMCERO

Art. 1 – O Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia, designado CIMCERO, é pessoa jurídica de direito público, sob a forma de associação pública, nos termos do art. 6º, I, § 1], da Lei Federal n. 11.107, de 2005 e Decreto Federal n. 6.017/2007.

Parágrafo único – **O Consórcio integra a administração indireta de todos os municípios consorciados.** grifei

135. Assim, considerando que o Tribunal ainda não decidiu sobre a matéria e para fins de resolver a questão, esta Relatoria propõe ao colegiado que Ji-paraná seja o ente legitimado para a execução de crédito relativa às penas de multa exaradas neste processo, uma vez que os agentes responsáveis²³ pelas irregularidades estão vinculados ao município de Ji-paraná, também integrante do consórcio.

136. Ante o exposto, em consonância com o entendimento do corpo técnico e Ministério Público de Contas, apresento a este Pleno com fundamento no parágrafo único do art. 121 do Regimento Interno²⁴, o seguinte voto:

I – Declarar, com pronúncia de nulidade, a ilegalidade do Edital de Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e a Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021 dele oriunda, ressaltando os contratos já firmados em razão da referida ata;

II – Ratificar a tutela proferida por meio da Decisão DM-00021/23-GCJEPPM (ID 1363834), tornando-a decisão definitiva de mérito, determinando-se aos Responsáveis pelos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia (CIMCERO) que:

a) abstenham-se de prorrogar os contratos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021; ou

b) caso estejam findando o contrato, que os prorroguem apenas pelo tempo necessário para realização de nova licitação;

c) no prazo de 30 dias comprovem a adoção de providências para realização de novo procedimento licitatório, para que os atuais contratos, decorrentes do Pregão Eletrônico n.

²³ Adeilson Francisco Pinto da Silva, Luana de Oliveira e Silva e João Batista Lima

²⁴ Art. 121. Compete ao Tribunal Pleno:

(...)

Parágrafo único. Os processos de competência das Câmaras, que forem apreciados ou julgados pelo Tribunal Pleno, continuarão sendo da competência deste último órgão para todas as demais fases processuais

Acórdão APL-TC 00035/24 referente ao processo 02603/22

Av. Presidente Dutra n. 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021, sejam substituídos por novos.

III - Determinar ao Departamento do Pleno que promova a notificação, na forma do art. 42 da Resolução n. 303/2019/TCE-RO, dos atuais prefeitos dos Municípios de Cabixi, Cerejeira, Colorado do Oeste, Corumbiara, São Felipe do Oeste, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, São Francisco do Guaporé Seringueiras, Mirante da Serra, Alvorada do Oeste, Teixeiraópolis, Urupá, Vale do Paraíso e Nova União, consorciados do CIMCERO, ou quem lhes vier a substituir legalmente, acerca do teor do item II desta decisão.

IV – Multar, com fulcro no art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96 c/c art. 103, II do Regimento Interno, o senhor Adeilson Francisco Pinto da Silva, CPF n. ***.080.702-**, pregoeiro, no valor R\$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais), equivalente ao percentual de 6% (quatro por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, em virtude das seguintes irregularidades:

a) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) e conduzir o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282872, págs.116-117) com a utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/93, e o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10.520/02, conforme análise no item 4.1 do relatório técnico.

b) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) com a exigência, na fase de habilitação, de apresentação de autorização ambiental, expedida pelo órgão estadual competente, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93, conforme análise no item 4.1 do relatório técnico.

c) elaborar edital de licitação (ID 1282871, pág. 230) e conduzir o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282872, págs. 116-117), em tese, direcionado para a empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos LTDA, em desacordo com o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93, bem como com o princípio da impessoalidade, previsto no caput do art. 37 da CF/88, conforme análise no item 4.1 do relatório técnico.

V - Multar, com fulcro no art. art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96 c/c art. 103, II do Regimento Interno, a senhora Luana de Oliveira e Silva, CPF n. ***.255.002-**, coordenadora do programa ambiental, no valor R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), equivalente ao percentual de 4% (quatro por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, pelas seguintes irregularidades:

a) elaborar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com prazo desproporcional para o início da prestação de serviços, equivalendo à exigência de propriedade prévia, em desacordo com o art. 30, § 6º da Lei 8.666/93, bem como com o art. 3º, § 1º, inciso I, da mesma Lei, conforme análise no item 4.2 do relatório técnico.

b) elaborar projeto básico/termo de referência (ID 1282871, pág. 268) com detalhamento insuficiente dos veículos consignados nas planilhas de custos em desacordo com o art. 6º, inciso IX, da Lei n.8.666/93 e com o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10.520/02, conforme análise no item 4.2, do relatório técnico.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

c) elaborar planilhas de custo sem pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei n.8666/93, conforme análise no item 4.2 do relatório técnico.

VI- Multar, com fulcro no art. art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96 c/c art. 103, II do Regimento Interno, o senhor João Batista Lima, CPF n.***.808.897- **, secretário executivo interino, no valor R\$ R\$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais), equivalente ao percentual de 3% (três por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, pelas seguintes irregularidades:

a) Homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág.14) o qual foi conduzido com a utilização de planilhas de custos e valores estimados diferentes em documentos diversos do edital da licitação e inseridos no sistema eletrônico do pregão, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.8666/93, e o art. 3º, inciso II, da Lei n. 10520/02, conforme análise no item 4.4 do relatório técnico.

b) Homologar o Pregão Eletrônico n. 011/CIMCERO/2021 (ID 1282873, pág. 14) o qual não havia pesquisa de preços que justificasse os valores consignados aos veículos, principalmente quanto aos novos valores da última planilha de custos, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei n. 8666/93, conforme análise no item 4.4 do relatório técnico.

VII - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste acórdão no Diário Oficial deste Tribunal de Contas, com supedâneo no art. 19, § 2º c/c o art. 31, III, “a” do Regimento Interno e no art. 22, IV, c/c art. 29, IV, da Lei Complementar n. 154/1996, para que os senhores Adeilson Francisco Pinto da Silva, João Batista Lima e senhora Luana de Oliveira e Silva efetuem o recolhimento aos cofres do Tesouro Municipal de Ji-Paraná as importâncias consignadas nos itens IV, V e VI desta decisão, nos termos do art. 3º, caput”, da Instrução Normativa n. 69/2020/TCE-RO;

VIII – Determinar que, após transitado em julgado o acórdão sem o recolhimento das multas consignadas nos itens IV, V e VI desta decisão, que sejam os valores atualizados e seja iniciada a cobrança judicial, nos termos do inciso II do art. 27 da Lei Complementar n. 154/96 c/c o inciso II do art. 36 do Regimento Interno desta Corte, do art. 3º, § 1º, e do art. 13, IV, da Instrução Normativa n. 69/2020/TCE-RO;

IX - Baixar a responsabilidade da senhora Maria Aparecida de Oliveira, Secretária Executiva do CIMCERO, conforme argumentos expostos no relatório técnico sob ID=1474794 e neste acórdão;

X - Intimar os responsáveis via DOeTCE, nos termos do art. 40 da Resolução n. 303/2019/TCE-RO.

XI – Intimar, na forma regimental, o MPC.

XII – Dar conhecimento do teor desta decisão ao Ministério Público Estadual;

XIII – Determinar ao Departamento do Pleno que, cumpridos os comandos deste acórdão, sejam os autos arquivados.

É como voto.

Acórdão APL-TC 00035/24 referente ao processo 02603/22

Av. Presidente Dutra n. 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

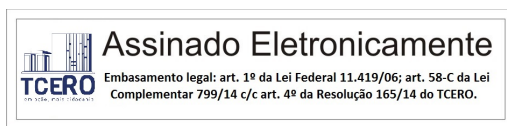


Proc.: 02603/22

Fls.: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Em 18 de Março de 2024



WILBER COIMBRA
PRESIDENTE



JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE
RELATOR